

권고 및 통보

1. 제 목 : 노인학대 신고에 관한 사항

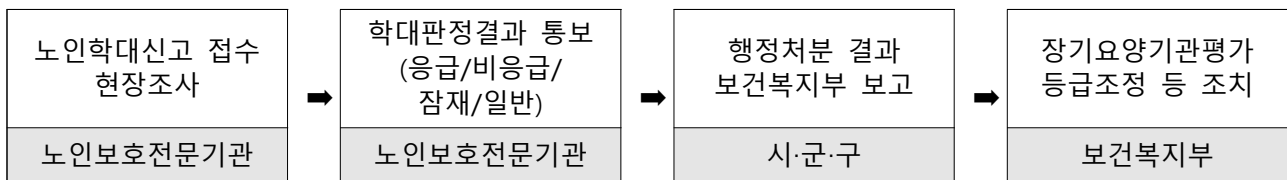
2. 관계기관 : ○○요양원, □□요양원, △△요양원, ◇◇요양원, ▽▽요양원, ▷
▷요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원 등 장기요양기관에서 노인학대가 발생하면 관계기관에서는 다음과 같이 접수, 조사, 행정처분 등의 절차로 업무를 처리하고 있습니다.

[노인학대 신고 시 업무처리 절차]



나. 관계법령 및 판단기준

「노인복지법」 제39조의9(금지행위)에는 노인 에 대한 신체·정신적 학대 등을 금지하고 있으며, 같은 법 제39조의6(노인학대 신고의무와 절차 등) 제2항6호에 따르면 장기요양기관의 장과 종사자는 노인학대 신고의무자로서 그 직무상 노인학대를 알게 된 때에는 즉시 노인보호전문기관 또는 수사기관에 신고하여야 하고 이를 위반한 사람에게는 같은 법 제61조의2(과태료) 제2항3호에 따라 5백만원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있습니다.

또한 장기요양기관에서 노인학대 행위가 발생한 경우에는 또한 「사회복지사업법시행규칙」 제26조의2(행정처분의 기준), 「노인장기요양보험법시행규칙」 제29조(행정처분의 기준)에 따라 시·군·구 등 지자체에서는 해당 기관에 개선명령, 시설장 교체, 시설폐쇄, 업무정지, 지정취소 등의 행정처분을 할 수 있고, 학대 행위자에 대해서는 징역 또는 과태료 등을 부과할 수 있습니다.

한편 노인학대로 인한 행정처분에 있어서 해당 기관이 노인학대 사실을 자진 신고하고, 피해자와 합의하는 등의 이유로 행정처분의 취소에 영향을 준 행정

소송 판례가 있어 자진 신고의 여부는 매우 중요한 것으로 판단할 수 있습니다.

<2017년 의정부지법 행정소송 판례>

- 동두천시에서는 2016년 7월 입소노인 신체적 학대로 업무정지 6개월 처분에 대해 피해자의 폭력적인 성향, 시설장의 자진신고, 피해자와의 합의 등을 이유로 업무정지 처분 취소 판결(2017년 11월 ▽▽지법에서도 유사 판결)
※ 자료 출처, 2020. 3. 감사원 「노인요양시설 운영 및 관리실태」 감사보고서 140쪽

따라서 보훈요양원에서는 노인학대가 발생하거나 학대가 의심되는 경우에는 피해노인을 우선 안전하게 보호하고 노인보호전문기관에 자진 신고를 하여 그 조사결과에 따라 문제점을 개선하도록 하여야 하며, 신고하지 않고 요양원에서 단독으로 처리하거나 은폐하여 행정처분 및 벌칙 등이 더욱 심각해지지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2018년부터 2020년까지 보훈요양원에서 발생한 노인학대 신고내역을 확인한 결과, □□요양원에서는 2020.××.××.과 ××.××. 두 차례 입소자를 신체 구속한 정황이 2020.××.××. 보호자와 상담하는 과정에서 인지된 것으로 확인되나, 학대의심 직원에 대한 조사에서 해당 직원이 부인했다고 하여 CCTV 확인 등 사실 여부를 명확하게 하려 한 조치가 없었으며, 상담 결과 조치내용에는 학대의심에 대한 조치가 아닌 ‘수면제 도입으로 치매행동 관찰, 전실 등 고려’라고 학대와 무관한 내용을 기재한 것에 그치고 있으며, 결국 보호자에게 충분히 소명하지 못하자 보호자가 2020.××.××.과 ××.××. 각각 노인보호전문기관과 경찰에 직접 신고하여 현장조사가 이루어지는 등 장기요양기관의 장과 종사자로서 자진 신고를 하지 않아 노인학대 신고의무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

[□□요양원 입소자 신체구속 신고 관련 경과]

- '20.××.××. / ××.××. 사건 발생, ×차례 신체구속
- '20.××.××. 입소자가 피해사실을 보호자에게 토로, 보호자는 직원과 상담
 - 상담기록(××:××) : 보호자(아들)와 병원 다녀오면서 어르신이 보호자에게 입소 전 요양원으로 옮겨 달라고 하면서 어르신을 휠체어 타고 움직이지 못하게 묶어 두었다. (중략) 어르신이 말씀 하시는 것이 완전히 사실만은 아닐 것으로

아시지만 속상하다고 하심

→ 조치사항에 '수면제 도입으로 치매행동 관찰, 전실 등의 고려' 기재

- '20.××.××. 보호자가 노인보호전문기관에 신고
- '20.××.××. 노인보호전문기관과 관할구청에서 요양원 현장조사
- '20.××.××. 보호자가 경찰에 신고
- '20.××.××. □□지방검찰청은 “학대 및 학대방조 피의사건”으로 요양보호사 기소 유예(×명), 시설장 무혐의, 과태료 미부과(보호자와 합의, 고소 취하 이유)

4. 조치할 사항

○ ○○, □□, △△, ◇◇, ▽▽, ▷▷요양원장은

- 노인학대 및 의심사례를 인지한 즉시 노인보호전문기관에 자진 신고하여 행정처분 및 과태료 불이익이 커지지 않도록 직원들에게 안내하고, 요양원 내 신고상담원을 복수(2인, 간호과장·복지과장)로 지정하여 사건은폐 및 신고 누락 견제와 노인학대 관련 상담을 조력하는 등 보완하시기 바라고,**(통보)**
- 노인학대 의심 민원에 대해서는 면밀히 확인하여 소명하고, 향후 소송 등에 대비한 분쟁 소지를 최소화하기 위해 피해 입소자의 평소 성향, 문제행동 및 상담 조치결과 등을 구체적으로 작성하는 등 기록 관리를 강화하시기 바랍니다.**(권고)**